

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO



Miraflores – Enero 2022

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo I	Disposiciones Generales
Capítulo II	Obligaciones de RUAG SRL.
Capítulo III	Condiciones de Admisión
Capítulo IV	Obligaciones, Derechos y Prohibiciones de los Trabajadores
Capítulo V	Jornada de Trabajo: control de asistencia
Capítulo VI	Permanencia en el Puesto, Permisos, Ausencias y Licencias
Capítulo VII	Del Régimen de Remuneraciones
Capítulo VIII	Del Régimen de Descansos Semanales, Feriados y Vacaciones
Capítulo IX	Rotación – Transferencia
Capítulo X	De la Seguridad y Salud en el Trabajo
Capítulo XI	De las Herramientas y Equipos
Capítulo XII	De la Asistencia y Bienestar Social
Capítulo XIII	Implementación de Lactarios – Promoviendo la Lactancia Materna
Capítulo XIV	De la Capacitación

Capítulo XV	De la Calificación de Méritos (Rendimiento Laboral)
Capítulo XVI	Del Régimen Disciplinario
Capítulo XVII	Hostigamiento Sexual
Capítulo XVIII	Política de Drogas, Alcohol y Tabaco
Capítulo XIX	De las Reclamaciones Laborales
Capítulo XX	Normas sobre medidas frente al VIH y SIDA en el Centro de Trabajo
Capítulo XXI	Normas Sobre Medidas Frente a la Tuberculosis
Capítulo XXII	Normas tendientes al fomento y armonía entre trabajadores y empleador
Capítulo XXIII	Finalización del Vínculo Laboral
Capítulo XXIV	Disposiciones Finales

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

- Art. 1°.** - RUAG SRL. es una Empresa Privada que actúa con autonomía administrativa, técnica, económica y financiera, de acuerdo a la Política, Objetivos, Metas y Estrategias que apruebe su Directorio.
- Art. 2°.** - RUAG SRL., en lo que se refiere al manejo de Recursos Humanos, se rige bajo los alcances del Decreto Supremo N° 003-97-TR - Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y sus Reglamentos; así como el Régimen Laboral Especial de Construcción Civil - Decreto Legislativo N.º 727.
- Art. 3°.** - Para la realización de sus actividades, RUAG SRL. planifica su trabajo, determinando el número de trabajadores que serán necesarios para realizarlo; asimismo, distribuye las labores entre su personal de acuerdo con sus necesidades operativas y las que surjan por racionalización, automatización y en general, por razones inherentes al dinamismo industrial de RUAG SRL.
- Art. 4°.** - En materia de Seguridad Social, los trabajadores de RUAG SRL. se encuentran comprendidos en los regímenes de prestaciones de Salud que administra el Seguro Social de Salud (ESSALUD), Seguro Complementario de trabajo (SCTR).
- Asimismo, en materia de Pensiones se encuentran comprendidos en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) a cargo de la Oficina de Normalización Previsional y del Sistema Privado de Pensiones (SPP) a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
- Art. 5°.** - RUAG SRL. hará entrega obligatoriamente de un ejemplar del presente Reglamento Interno de Trabajo a cada uno de sus trabajadores, siendo su cumplimiento obligatorio, sin excepción alguna.

CAPÍTULO II

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE RUAG SRL.

- Art. 6°.** - RUAG SRL. en materia laboral se obliga a:
- a) Aplicar la normatividad vigente en materia laboral, buscando que sea compatible con la naturaleza especial de las actividades que realiza la empresa.
 - b) Hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo.

- c) Propiciar el respeto a la dignidad del trabajador, a sus creencias y sentimientos
- d) Impartir las disposiciones correspondientes a fin de prevenir, investigar y resolver los problemas laborales, de acuerdo con la finalidad y objeto social de RUAG SRL.
- e) Impartir disposiciones y asegurar el suministro correspondiente de implementos para la protección de los trabajadores contra accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, en cautela de su seguridad y Salud.
- f) Disponer el pago de las remuneraciones que corresponden a sus trabajadores en las condiciones, oportunidades y lugares establecidos.
- g) Disponer la entrega oportuna de los beneficios adicionales establecidos por RUAG SRL. para sus trabajadores, así como la prestación de servicios complementarios en materia de asistencia y bienestar social.
- h) Dictar las medidas correspondientes a fin de establecer la prohibición del ejercicio y/o realización de actividades políticas dentro de la empresa y/o en horarios de trabajo.
- i) Propiciar y promover el desarrollo Social, Cultural, Profesional y Técnico de los trabajadores de RUAG SRL., para lo cual brindará el apoyo correspondiente de acuerdo a sus posibilidades presupuestales y asegurará la asistencia y participación de sus trabajadores sin descuidar el proceso productivo y respetando el horario de trabajo.

Art. 7º. - Dentro de sus facultades legales, RUAG SRL tiene las siguientes prerrogativas:

- a) Contratar y despedir al personal de acuerdo al presente Reglamento, procedimientos internos y demás normas legales vigentes.
- b) Evaluar periódicamente a sus trabajadores en el puesto que desempeñan, de acuerdo a sus procedimientos internos, determinando su capacidad e idoneidad a fin de contar con personal eficiente y eficaz.
- c) Determinar responsabilidades y funciones dentro de los principios de transparencia, equidad y justicia.
- d) Programar la jornada y horario de trabajo de acuerdo a las necesidades propias de sus actividades y en armonía con las disposiciones legales pertinentes.
- e) Planear, dirigir, ampliar, restringir, supervisar y controlar las operaciones de la Empresa, metas y programas establecidos.
- f) Aplicar las sanciones disciplinarias establecidas en el presente reglamento.
- g) Efectuar acciones de rotación y/o transferencia de personal a sus diferentes dependencias, áreas o sucursales, así como destakes temporales de acuerdo al presente Reglamento.
- h) Realizar acciones de ascenso y de promoción de personal, así como otorgar estímulos al personal que destaque por su grado de identificación con la Empresa, en la implementación o perfeccionamiento de los sistemas de trabajo. De igual forma,

estará facultada para dejar sin efecto los actos antes referidos, cuando el personal ascendido/promovido no cumpla con las obligaciones del nuevo cargo asignado y/o las expectativas de resultado previstos por parte de la empresa.

- i) Dar directivas y establecer normas reglamentarias que la Ley le faculte, con el objeto de mantener el orden, mejorar la productividad y garantizar la seguridad de la Empresa.
- j) Otras que la Ley faculte.

CAPÍTULO III

CONDICIONES DE ADMISIÓN

Art. 8°. - La Selección y Contratación de Trabajadores es competencia de Recursos Humanos y la Gerencia General de RUAG SRL.

Art. 9°. - Son requisitos indispensables para el ingreso como trabajadores, los siguientes:

- a) Mayor de 18 años de edad, acreditado mediante copia de DNI
- b) Certificado de Antecedentes Penales y Policiales vigente.
- c) Presentar certificados de trabajos y/o constancias de trabajo anterior que acredite la experiencia y capacidad laboral para cubrir la vacante para la cual aplica.
- d) Certificado Domiciliario
- e) Presentar Títulos, Diplomas o Certificados de Estudios según corresponda
- f) Informar por escrito respecto a su afiliación a ESSALUD. En materia de pensiones, deberá informar si aporta al SPP o alguna AFP.
- g) Informar por escrito respecto a los derechohabientes a su cargo.
- h) Presentar carnet o certificado de vacunación que acredite las dosis de vacunas completas contra el covid-19 (dosis de refuerzo exigidas por ley).

Art. 10°. - Cumplidos los requisitos señalados en el artículo anterior y si el postulante es aceptado para laborar en la empresa, deberá llenar la correspondiente Ficha de Ingreso con sus datos personales actualizados, la misma que tendrá calidad de declaración jurada y que formará parte de su legajo personal. Asimismo, deberá suscribir una Declaración Jurada de Autenticidad de la documentación presentada y detallada en el artículo 9.

Por su parte, la empresa hará entrega al trabajador, de un ejemplar en copia del presente reglamento, bajo cargo, a fin de que tome conocimiento del mismo y cumpla con todas las disposiciones establecidas.

- Art. 11°.** Los nuevos trabajadores que sean admitidos por RUAG SRL. cumplirán el periodo de prueba que establece la normatividad laboral al respecto, así como también, todas las disposiciones de su Política de Selección y Evaluación de Personal, y estarán sujetos al presente reglamento interno.
- Art. 12°.** - No se admitirán dentro de una misma unidad orgánica, a trabajadores que sean cónyuges o parientes entre sí, hasta el segundo grado de consanguinidad, salvo autorización expresa de la Gerencia General.
- Art. 13°.** - Cualquier información o documento falso proporcionado por el nuevo trabajador, en circunstancias de su admisión, será de responsabilidad del mismo y originará la aplicación inmediata por parte de la empresa, de las sanciones administrativas correspondientes de acuerdo a Ley y al presente reglamento, sin perjuicio de ser denunciado penalmente ante las autoridades competentes.

CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES

- Art. 14°.** - Son Obligaciones de los trabajadores de RUAG SRL., las siguientes:
- a) Instruirse y observar los preceptos y contenidos del presente Reglamento Interno de Trabajo y darle estricto cumplimiento.
 - b) Cumplir con proporcionar sus generales de Ley y los documentos que sean requeridos por el área de Recursos Humanos, comunicando oportunamente toda variación que se produzca, a fin de mantener actualizados sus datos.
 - c) Acatar y cumplir las órdenes y directivas que por razones de trabajo les sean impartidas por los jefes y superiores jerárquicos, así como también, ser responsables en el cumplimiento de las labores que les sean encomendadas.
 - d) Guardar el debido respeto y consideración a sus jefes y compañeros de trabajo, personal de otras áreas, clientes y terceros, debiendo comportarse en el desempeño de sus labores de forma educada, con buenos modales y buscando convivir en completa armonía.
 - e) Mantener bajo responsabilidad, reserva absoluta respecto a las actividades, operaciones, información y bienes de propiedad de RUAG SRL., a las que tenga acceso a consecuencia de la realización de sus actividades. De no cumplir dicha obligación, será objeto de las respectivas sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las acciones legales que se le puedan entablar ante los organismos correspondientes por el daño ocasionado.
 - f) Asistir puntualmente a los cursos de capacitación que se programen.

- g) Tratar cortésmente a las personas ajenas a RUAG SRL. con las que tuviera que alternar por las funciones que desempeña.
- h) Registrar en forma individual y oportuna, su ingreso y salida del Centro de Trabajo, conforme al procedimiento que se determine por parte de la empresa.
- i) Usar y mantener en buen estado, limpio y de forma presentable, su ropa de faena o uniforme.
- j) Prestar el auxilio correspondiente, en cualquier tiempo y lugar que se le necesite, por razones de siniestro o riesgo inminente, en que peligre la integridad física del personal, bienes e instalaciones de RUAG SRL
- k) Usar de forma obligatoria y adecuada los equipos de protección que le sean asignados, y cumplir las normas sobre prevención de accidentes y de seguridad industrial, bajo responsabilidad.
- l) Comunicar al área de Recursos Humanos, dentro de las 48 horas de producido, los cambios de dirección domiciliaria, teléfono, estado civil, nacimiento de hijos, fallecimiento de padres, cónyuges u hijos o cuando estos cumplan la mayoría de edad. Toda la información proporcionada debe ser veraz y tendrá la calidad de declaración jurada.
- m) Inspeccionar diariamente antes del inicio de sus labores, las máquinas, equipos, e implementos con los que trabaja. Al final de la jornada, deberá limpiar y dejar ordenado, las máquinas, herramientas y área de trabajo utilizado.
- n) Respetar los avisos de peligro y no mover los rótulos que indican que hay hombres trabajando en las máquinas o equipos, en áreas específicas.
- o) Someterse obligatoriamente y sin excusa alguna, a los exámenes preventivos y controles dispuestos la Gerencia de RUAG SRL
- p) Comunicar oportunamente a su jefe o superior inmediato, sus iniciativas y/o sugerencias para incrementar la eficiencia en el trabajo, así como la productividad.
- q) Cumplir puntualmente con los horarios establecidos para el ingreso, permanencia y salida del centro de trabajo.
- r) Cumplir en forma efectiva y productiva, las jornadas ordinarias y extraordinarias de trabajo
- s) Conservar y restituir, al término de la jornada, las herramientas, instrumentos y/o equipos de trabajo que les haya sido proporcionado.
- t) Devolver a RUAG SRL, al cese de su relación laboral, todo implemento, uniforme, herramienta y/o objeto de propiedad de este, que se le haya proporcionado para el desempeño de sus labores y/o por cualquier motivo.
- u) Exhibir y permitir al personal de seguridad de la Empresa, cuando este se lo solicite, el contenido de los paquetes, maletines, carteras, bolsillos de uniformes y otros que lleven, tanto al ingreso como a la salida del centro de trabajo.
- v) Examinar diariamente en el Mural de la empresa, los avisos, comunicados y notificaciones que sean publicados por la Gerencia.
- w) No abandonar y/o salir del área de trabajo, sin el debido permiso correspondiente o conocimiento de su superior, bajo sanción disciplinaria.



- x) No fumar en las instalaciones y ambientes de RUAG SRL y/o en los lugares donde se ponga en peligro la seguridad. Es obligación de todo trabajador, informar al jefe inmediato o personal de seguridad de la empresa, ante el incumplimiento de dicha prohibición, a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias y las sanciones disciplinarias respectivas conforme al Capítulo XV del presente reglamento, contra quienes resulten responsables.
- y) Acatar las disposiciones del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo impartidos por RUAG SRL.

Art. 15°. - También constituyen obligaciones de los trabajadores de RUAG SRL aquellas que se establecen expresamente en cualquier dispositivo de nuestro ordenamiento legal; las que anteceden tienen solo carácter enunciativo más no limitativo.

Art. 16°. - Son Derechos de los Trabajadores:

- a) Recibir su remuneración en forma oportuna y en los plazos convenidos con la empresa y/o establecidos por Ley.
- b) Los trabajadores empleados percibirán oportunamente gratificaciones, asignaciones, vacaciones, reparto de utilidades, beneficios y otros conceptos bajo los alcances del Decreto Supremo N° 003-97-TR - Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y sus Reglamentos; asimismo en caso de los trabajadores obreros, percibirán sus beneficios y/o derechos laborales conforme se establece en el Régimen Laboral Especial de Construcción Civil - Decreto Legislativo N.º 727, respetando los Convenios Colectivos que se encuentren bajo sus alcances.
- c) A no ser discriminado por raza, sexo, religión, edad, salud y otros.
- d) Acceder a promociones y ascensos previa calificación.
- e) Desarrollar sus aptitudes y potencialidades intelectuales en el cumplimiento de sus funciones.
- f) Acceder a los programas de capacitación y perfeccionamiento, que la empresa organice.
- g) Solicitar permisos, licencias y prestaciones enmarcadas en el presente Reglamento.
- h) Ser tratado con respeto por sus compañeros de trabajo y superiores.
- i) Participar en los programas culturales y recreacionales que realice la Empresa.
- j) A presentar quejas y/o reclamos cuando considere vulnerados sus derechos, debiendo respetar las instancias correspondientes y canales de comunicación.
- k) A ser atendido con carácter reservado en asuntos personales.

Art. 17°. - También constituyen derechos de los trabajadores de RUAG SRL aquellos que se establecen expresamente en cualquier dispositivo de nuestro ordenamiento legal; las que anteceden tienen solo carácter enunciativo más no limitativo.

Art. 18°. - Queda expresamente PROHIBIDO a los trabajadores de RUAG SRL.:

- a) Ingresar a lugares o áreas de trabajo no vinculados con las labores que desempeñan y en horarios que no les corresponda.
- b) Manipular equipos contra incendios, mangueras, pitones y extintores en general, excepto cuando las necesidades de su uso lo requieran.
- c) Quitar elementos de protección de las máquinas, cuando no se les autorizado expresamente para ello.
- d) Subir o bajar de vehículos en movimiento, y/o tratar de operarlos, salvo los casos de expresa autorización.
- e) Fumar dentro de las instalaciones y ambientes de RUAG SRL y/o en los lugares donde por razones de seguridad está terminantemente prohibido.
- f) Amenazar o agredir en cualquier forma, a sus jefes o compañeros de trabajo
- g) Introducir y/o distribuir propaganda de cualquier naturaleza, dentro de las instalaciones de trabajo.
- h) Ingresar al Centro de trabajo, o egresar del mismo, portando paquetes, maletines, bolsas u otros, sin estar expresamente autorizados para ello.
- i) Ingresar al Centro de Trabajo con celulares, laptop, cámara fotográfica, filmadoras, memorias USB, CDs, mp3 y todo tipo de almacenamiento de información.
- j) Dormir durante la jornada de trabajo y/o presentarse a sus labores bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.
- k) Faltar de palabra u obra, cometer actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres, y/o actos hostigamiento sexual, contra sus compañeros, jefes u alguna otra persona, dentro y/o fuera del recinto laboral.
- l) Introducir bebidas alcohólicas y cualquier tipo de drogas
- m) Crear o fomentar condiciones insalubres dentro de las instalaciones de RUAG SRL
- n) Retirar sin la debida autorización, los bienes de RUAG SRL
- o) Trasladar en los vehículos de propiedad de RUAG SRL, a personas ajenas a la empresa.
- p) Realizar actividades particulares dentro del horario de trabajo y/o en las instalaciones de la empresa, siendo agravante si para ello se utiliza material y bienes de la empresa.
- q) Portar armas de cualquier clase.
- r) Colocar inscripciones fuera de las vitrinas, o tableros o pizarras instaladas para este fin
- s) Leer periódicos, revistas, libros y folletos durante la jornada de trabajo, con excepción de aquel tipo de lectura vinculada con el desempeño de su trabajo o bajo autorización expresa de su superior.
- t) Llevar a cabo cualquier clase de actividad y/o acción de carácter político.
- u) El uso del internet está autorizado sólo para páginas relacionadas a las labores de la empresa; el correo electrónico a usar será el asignado por la empresa en caso corresponda. Queda terminantemente prohibido ingresar a páginas no autorizadas, correos electrónicos, y/o redes sociales de acceso personal, así como también, instalar (bajar) programas y/o software en los equipos de cómputo de la empresa, bajo sanción disciplinaria y responsabilidad de asumir personalmente cualquier sanción, multa

y/o obligación de pago de derechos de propiedad intelectual que se le imponga a RUAG SRL

- Art. 19°.** - De modo general, también constituyen prohibiciones que deben ser acatadas y observadas estrictamente por los trabajadores de RUAG SRL, los actos u omisiones que atenten contra el normal desenvolvimiento de las actividades de RUAG SRL, toda vez que las que anteceden solo tienen carácter enunciativo.

CAPITULO V

JORNADA DE TRABAJO Y CONTROL DE ASISTENCIA

- Art. 20°.** - La jornada ordinaria y efectiva de trabajo para los trabajadores de RUAG SRL. no excederá de las 48 horas semanales. Dicha jornada, usualmente se cumplirá en los turnos existentes de acuerdo con las necesidades, demanda de producción y de la capacidad instalada de RUAG SRL
- Art. 21°.** - El control de ingreso y salida de RUAG SRL. se efectuará mediante los mecanismos de control que se implanten. La jornada de trabajo será como sigue:

JORNADA SEMANAL	
EMPLEADOS	48 horas
OBREROS	48 Horas

HORARIO - EMPLEADOS	
LUNES A VIERNES	9:00 AM - 1:00 PM // 2:00 PM - 6:00 PM
SÁBADO	9:00 AM - 1:00 PM
HORARIO DE REFRIGERIO	1:00 PM - 2:00 PM

HORARIO - OBREROS	
LUNES A VIERNES	7:30 AM - 12:00 PM // 1:00 PM - 5:00 PM
SÁBADO	7:30 AM - 1:00 PM
HORARIO DE REFRIGERIO	1:00 PM - 2:00 PM

Conforme lo antes señalado, dichas jornadas cuentan con un periodo para ingerir alimentos de una hora.

El inicio de la jornada de trabajo podrá variar en razón al turno y tipo de área/trabajo a desempeñar, la misma que será previamente autorizada por los Jefes de Área y Gerencia General, la cual no excederá de 48 horas semanales.

- Art. 22°.** - Toda jornada extraordinaria deberá ser previamente autorizada por el jefe inmediato superior y con la conformidad del Gerente General.
- Art. 23 °.** - Las jornadas de trabajo extraordinario también están sujetas a control de ingreso y salida; implican la permanencia en el centro de trabajo y solo se llevarán a cabo en casos excepcionales y debidamente justificados, bajo responsabilidad del nivel de autorización correspondiente

CAPÍTULO VI

PERMANENCIA EN EL PUESTO, PERMISOS, AUSENCIAS Y LICENCIAS

- Art. 24°.** - Cuando el trabajador se ausente temporalmente de su puesto de labores por razones de servicio, sin salir del ámbito de la empresa y sus sucursales, o cuando el servicio se realice fuera de las instalaciones de las mismas, deberá dejar indicado su destino y tiempo aproximado que permanecerá ausente, con el objeto que pueda ser fácilmente ubicado en caso sea requerido, debiendo contar para dicho efecto la previa autorización de su jefe inmediato.

En el caso de salidas por comisiones fuera de la empresa, ésta deberá ser sustentada con documento fehaciente que indique la hora de retiro de la empresa visitada.

- Art. 25°.** - Los permisos que se otorgan a los trabajadores están condicionados a las necesidades de RUAG SRL no siendo obligación concederlos cuando tales necesidades no lo permitan.

La tramitación de los permisos está regulada y especificada en la norma legal y procedimientos, y se otorgará hasta por un máximo de treinta días dentro del año calendario.

- Art. 26°.** - El goce del permiso se hará efectivo una vez que este haya sido autorizado por el Jefe de Área mediante la emisión de la respectiva Boleta de Permiso, siendo obligatoria su presentación para el referido goce, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados.

- Art. 27°.** - El trabajador que no obtuviese autorización o no haya tramitado la boleta para ser uso del permiso y se ausente de sus labores, será considerado en situación de FALTA (inasistencia injustificada).

- Art. 28°.** - Los permisos dentro de la jornada de trabajo se tramitan a través del Jefe de Área y/o Gerencia General.

- Art. 29°.** - Para hacer uso de permiso por enfermedad deberá presentar oportunamente la tarjeta de control de citas médicas o constancias de atención expedida por ESSALUD. Si no presentara tales documentos, se procederá a descontar el tiempo no laborado, salvo el caso de situaciones de emergencia y/o descansos médicos debidamente justificados.
- Art. 30°.** - Las inasistencias motivadas por enfermedad del trabajador deberán ser acreditadas oportunamente con el certificado médico correspondiente extendido con las formalidades de Ley. Sin perjuicio de ello, La Asistente Social de RUAG SRL verificara el estado de Salud del trabajador en las oportunidades que lo estime conveniente.
- Art. 31°.** - Toda ausencia al trabajo deberá ser comunicada y justificada al empleador dentro del tercer día hábil de producida, más el término de la distancia. La ausencia injustificada por más de tres (3) días dará lugar al cese definitivo del trabajador, en merito a las normas laborales vigentes.
- Art. 32°.** - Los permisos que se conceden dentro de la jornada laboral no deberán exceder en ningún caso de cuatro (4) horas al día y en total, no deben exceder de 48 horas en el año, pudiendo ser compensadas con horas efectivas de labores, caso contrario estarán sujetos a descuento proporcional al tiempo no laborado.
- Art. 33°.** - La licencia es la autorización expresa para no asistir al centro de trabajo por razones justificadas, pudiendo ser por uno o más días, no siendo obligatorio su otorgamiento y estando condicionado a la necesidad de servicios y conformidad de la empresa.
- Art. 34°.** - La empresa otorga permisos y licencias por los siguientes motivos:
- a) Permisos y licencias sin goce de remuneraciones por índole personal o familiar o enfermedades comunes, previa justificación y solicitud.
 - b) Permisos y licencias con goce de remuneraciones por enfermedad o accidente de trabajo, con otorgamiento de descansos médicos, los mismos que deben ser sustentados dentro del plazo previsto.
 - c) Por goce de derecho del descanso Pre y post natal.
 - d) Por derecho de Lactancia Materna.
 - e) Licencia sin goce de remuneraciones por estudios, por un máximo de 6 meses, siempre que haya sido solicitada con anticipación de 15 (quince) días hábiles y debidamente sustentado.
 - f) Licencia por fallecimiento de familiar directo, siempre que sean debidamente sustentados y autorizados por Gerencia.
 - g) Licencia por enfermedad grave o terminal o accidente grave de familiar directo, debidamente sustentados de acuerdo a Ley.
 - h) Licencia por Paternidad.
 - i) Capacitaciones que realiza la empresa.
 - j) Capacitaciones particulares, previa autorización del jefe inmediato sin goce de haberes.

CAPÍTULO VII

DEL RÉGIMEN DE REMUNERACIONES

- Art. 35°.** - Sólo las labores efectivamente realizadas y sustentadas en los registros o medios que utilice la empresa para el control de asistencia, dan derecho al trabajador a percibir retribución.
- Art. 36°.** - Los trabajadores de RUAG SRL recibirán su remuneración de acuerdo a lo pactado por la Gerencia General y la Política Salarial aprobado por RUAG SRL, pudiendo ser en forma semanal, quincenal y/o mensual.

CAPÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN DE DESCANSOS SEMANALES, FERIADOS Y VACACIONES

- Art. 37°.** - Los descansos remunerados del personal serán de 01 día durante la semana, preferentemente los días domingos, los que podrán variarse de acuerdo a las necesidades de la Empresa y/o labores específicas, previa autorización de la Gerencia.
- Art. 38°.** - Los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado por días feriados conforme lo establece la legislación laboral vigente. En caso de feriados no nacionales, que por usos y costumbres se festejan en determinados lugares del país, la Gerencia podrá autorizar la suspensión de labores a condición de recuperar las horas dejadas de laborar o según Ley.
- Art. 39°.** - Cuando se requiera los servicios de un trabajador fuera del horario de la jornada laboral, previo acuerdo y autorización de la Gerencia, el sobretiempo que voluntariamente labore será remunerado conforme a ley o compensado con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso.
- Art. 40°.** - Las labores realizadas durante los días de descansos semanales o feriados, previa autorización de Gerencia y aceptada por el trabajador, serán remuneradas de acuerdo a Ley.
- Art. 41°.** - Todo trabajador tiene el derecho al descanso vacacional remunerado, de acuerdo a ley y a lo normado por RUAG SRL
- Art. 42°.** - En el mes de noviembre de cada año, se formulará el Rol de Vacaciones de los trabajadores teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, el interés del trabajador y la fecha en que se genera este derecho.
No se otorgará permisos a cuenta de descanso vacacional, así como tampoco adelantos a cuenta de la remuneración vacacional, salvo

que sea autorizado expresamente por el área de Recursos Humanos y la Gerencia General a solicitud del trabajador.

Art. 43°. - No se fomentará la acumulación de más de dos periodos vacacionales; en este caso excepcional, el trabajador deberá disfrutar por lo menos de un descanso de siete días naturales conforme a la Ley.

Art. 44°. - Las vacaciones trabajadas no deben ser fomentadas, salvo que medie una situación excepcional o de emergencia, en cuyo caso no excederá del término de 15 días previsto en la Ley.

CAPÍTULO IX

ROTACIÓN – TRANSFERENCIA

Art. 45°. - Para la mejor administración de sus recursos humanos y con la finalidad de asegurar de forma eficiente la prestación de sus servicios, RUAG SRL efectúa acciones de movimiento de personal, las mismas que pueden ser de Rotación y Transferencia.

Art. 46°. - **ROTACIÓN:** La rotación de puestos es de carácter interno y se efectuará a requerimiento de RUAG SRL, siendo de cumplimiento obligatorio por parte del trabajador. Se lleva a cabo periódicamente y puede ser con las siguientes características:

- a) Cambio de área y/o lugar de trabajo con cambio de funciones y responsabilidades del personal.
- b) Cambio de área y/o lugar de trabajo sin cambiar las funciones y responsabilidades del personal.

Art. 47°. - **TRANSFERENCIA:** Se lleva a cabo en forma individual e implica un cambio permanente o transitorio de funciones del trabajador. La transferencia o traslado puede realizarse a solicitud del trabajador o por necesidades propias de RUAG SRL dentro de una misma área de trabajo.

CAPÍTULO X

NORMAS SOBRE HIGIENE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Art. 48°. - RUAG SRL proporcionará a sus trabajadores, la seguridad y protección necesaria para la ejecución del trabajo. Asimismo, cuidará que el centro de labores o lugar de trabajo se mantenga en perfectas

condiciones de seguridad e higiene, y que haya a disposición de los trabajadores, lavaderos e instalaciones sanitarias adecuadas.

Art. 49°. - Los trabajadores están obligados a cumplir necesariamente y bajo responsabilidad, las normas que establece el **REGLAMENTO DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** emitido por RUAG SRL, las mismas que tienen como finalidad evitar accidentes y proteger la seguridad de las personas, implementos e instalaciones.

Art. 50°. - Es obligación de todos los trabajadores, observar y acatar las siguientes reglas de higiene y seguridad:

- a) Usar los equipos e implementos de seguridad, de forma completa y adecuada, que le asigne su superior. Dichos equipos son de uso obligatorio, bajo responsabilidad
- b) No concurrir al centro de trabajo bajo los efectos del alcohol, drogas o cualquier sustancia estupefaciente, ni consumirlos durante su permanencia en el centro de trabajo.
- c) Conservar el lugar de trabajo en perfecto estado de limpieza.
- d) Leer los avisos de seguridad. No mover los rótulos alusivos a normas o indicaciones de seguridad.
- e) No fumar en el interior del centro de trabajo que suponga un riesgo para la seguridad. Es obligación de todo trabajador, informar al jefe inmediato o personal de seguridad de la empresa, ante el incumplimiento de dicha prohibición, a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias y las sanciones disciplinarias respectivas conforme al Capítulo XV del presente reglamento, contra quienes resulten responsables.
- f) No poner en funcionamiento maquinarias o equipos, hasta asegurarse que no ofrece peligro para los demás compañeros de trabajo.
- g) En caso de accidente, es obligación del trabajador más próximo al hecho proporcionar el auxilio necesario y dar aviso inmediato al superior y/o a la Brigada de primeros auxilios y/o al personal de seguridad. Los trabajadores están obligados a cooperar plenamente y sin justificación alguna, en casos de accidentes y/o siniestros, así como en la prevención de los mismos. RUAG SRL cuenta con un Botiquín de Primeros Auxilios que está a disposición de los trabajadores para atender cualquier emergencia.
- h) En caso de siniestro, es obligación de todo trabajador dar aviso, por cualquier medio, a entidades como Defensa Civil, Radio Patrulla, Compañía de Bomberos.
- i) Es obligación de todo trabajador presentarse al centro de labores correctamente vestido y aseado, usando la vestimenta de trabajo o uniforme que le ha sido asignado.

Asimismo, es obligación de los superiores (jefes, ingenieros residentes o quien haga sus veces) velar por el cumplimiento de lo antes señalado.

- Art. 51°.** - Las obligaciones laborales citadas en el artículo anterior son enunciativas y no limitativas, por lo tanto, siendo obligaciones mínimas, el empleador podrá dictar normas adicionales sobre seguridad e higiene, de cumplimiento obligatorio, sobre lo que considere necesario.
- Art. 52°.** - RUAG SRL. adoptará las medidas que considere necesarias en resguardo de sus bienes e instalaciones, así como para controlar el ingreso, permanencia y salida del personal de sus diferentes dependencias. Cada trabajador está obligado a cumplir con dichas medidas adoptadas, debiendo prestar la debida colaboración y respeto al personal de seguridad.
- Art. 53°.** - Es obligatorio para todos los trabajadores, declarar y mostrar al personal encargado de los servicios de vigilancia, los paquetes, bolsos y maletines que lleven consigo, tanto al ingreso como al retirarse de las instalaciones de RUAG SRL., para efectos de la inspección y registro correspondiente.
- Art. 54°.** - Ningún bien de propiedad de RUAG SRL, así como de terceros, podrá ser retirado de sus instalaciones y/o recintos, sin la debida autorización escrita del jefe inmediato o Gerencia General.
- Art. 55°.** - RUAG SRL. prohíbe el ingreso a sus instalaciones de celulares, laptops, cámaras fotográficas, filmadoras, memorias USB, CD y todo dispositivo de almacenamiento de datos e imágenes, salvo expresa autorización de la Gerencia General. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones disciplinarias que la Gerencia General determine, así como también, a la incautación de los equipos utilizados.
- Art. 56°.** - El incumplimiento de las normas de higiene y seguridad que se incluyen en el presente reglamento y las que expresamente dicten la Gerencia General, constituye falta grave del trabajador, sancionable con el despido, conforme a lo que establecen las normas laborales vigentes, además de la aplicación de disposiciones civiles y penales, que pudieran concurrir.

CAPÍTULO XI

DE LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

- Art. 57°.** - RUAG SRL proporciona a sus trabajadores las herramientas y equipos necesarios para el desempeño de sus labores, los que deben ser manejados de manera diligente y cuidadosa, y devueltos al respectivo almacén al término de la jornada.

- Art. 58°.** - Las herramientas de uso individual que proporcione RUAG SRL. serán para uso exclusivo de los trabajadores a quienes se les hubiera asignado, durante el cumplimiento diario de su jornada de trabajo.
- Art. 59°.** - En caso de pérdida de herramientas de propiedad de RUAG SRL., el trabajador informará de inmediato a su jefe, quien en el acto comunicará lo sucedido al vigilante o al Área respectiva, con el propósito de efectuar las investigaciones correspondientes a fin de determinar la responsabilidad del trabajador y/o responsables, así como proceder al informe de ocurrencia y a las sanciones que se determine.

CAPÍTULO XII

ASISTENCIA Y BIENESTAR SOCIAL

- Art. 60°.** - RUAG SRL colabora con sus trabajadores en la solución de sus problemas personales y familiares, promoviendo la ejecución de programas de bienestar socio-laboral cuando esta así lo amerite y en los casos en la que la Ley lo determine, con la finalidad de fomentar y mantener la armonía entre los trabajadores.
- Art. 61°.** - **Bienestar social:** RUAG SRL promoverá en el transcurso del año, la realización de una serie de actividades de bienestar en las que participen principalmente todos los trabajadores y sus familiares, tales como de recreación, deporte y actividades similares.
- Art. 62°.** - **Goce de Derecho Pre y Post Natal:** Las trabajadoras tendrán derecho a descanso Pre y Post Natal durante 49 días antes y 49 después de realizado el parto. En el caso de los varones, este será de 10 días después del parto o al alta de la cónyuge.
- Art. 63°.** - **Lactancia:** Durante el periodo de lactancia, las trabajadoras tendrán derecho a una hora de permiso para estos efectos. Este período no excederá de doce meses.

CAPÍTULO XIII

IMPLEMENTACION DE LACTARIOS - PROMOVRIENDO LA LACTANCIA MATERNA

Art. 64°. – Mediante Ley N° 29896 y el Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP, se dispuso la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado en las que laboren veinte (20) o más mujeres en edad fértil.

Se entiende por Lactario es un ambiente especialmente acondicionado y apropiadamente implementado para la extracción y conservación adecuada de la leche materna durante el horario de trabajo, que reúne las condiciones mínimas que garantizan su funcionamiento óptimo como son: privacidad, comodidad e higiene; así como el respeto a la dignidad y la salud integral de las mujeres beneficiarias, y la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral del niño o niña lactante, hasta los dos primeros años de vida.

- a) RUAG SRL., reconoce la normatividad en mención, comprometiéndose a implementar dichos Lactarios, en caso se encuentre obligada en función a la exigencia del número mínimo de trabajadoras en edad fértil.
- b) **Trabajadoras en Edad Fértil**
La empresa reconoce que el número de mujeres en edad fértil es el total de trabajadoras, cualquiera sea su régimen laboral, que se encuentren entre los quince (15) a cuarenta y nueve (49) años de edad, incluyendo aquellas mujeres en edad fértil sin vínculo laboral que prestan servicios en el centro de trabajo.
- c) **Usuaris del servicio de lactario**
Son usuarias del servicio de lactario las trabajadoras con hijas e hijos hasta por lo menos los veinticuatro (24) meses de edad, en periodo de lactancia, incluyendo aquellas mujeres en periodo de lactancia sin vínculo laboral que prestan servicios en el centro de trabajo.
- d) **Derecho al tiempo de uso del servicio de Lactario**
 - El tiempo de uso del lactario durante el horario de trabajo no puede ser inferior a una (1) hora diaria, tiempo que puede ser distribuido o fraccionado por la usuaria en dos periodos de treinta (30) minutos o en tres periodos de veinte (20) minutos, cada uno, en función a su necesidad de extraerse la leche materna, previa comunicación y coordinación con el/la empleador/a, el cual es tomado como tiempo efectivamente laborado para todos sus efectos.

- La frecuencia y oportunidad del uso del lactario son determinadas por la madre trabajadora, observando el tiempo de uso de lactario vigente en la entidad empleadora.
- El tiempo de uso del lactario no comprende el tiempo de desplazamiento de las usuarias de su puesto de trabajo al lactario y viceversa.
- En el caso que la usuaria del servicio necesite un tiempo mayor a una (1) hora, este puede ser ampliado previo acuerdo con el/la empleador/a, considerando para ello el interés superior del niño/a y las circunstancias especiales de cada una de las madres.
- El derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, establecido por la Ley N° 27240 y sus modificatorias, es independiente del tiempo del uso del lactario institucional durante el horario de trabajo; ambos derechos son irrenunciables e indisponibles.

CAPÍTULO XIV

DE LA CAPACITACIÓN

- Art. 65°.** - A fin de asegurar la especialización de todas sus áreas, RUAG SRL. promueve la constante y progresiva capacitación y formación de sus trabajadores, en todos los niveles, a fin de obtener un óptimo rendimiento y elevar la calidad del trabajo.
- Art. 66°.** - RUAG SRL. auspicia la participación de los trabajadores en diferentes cursos, charlas, talleres y seminarios, relacionados con las distintas áreas de producción, contribuyendo a su desarrollo personal, técnico y/o profesional, mediante la suscripción de convenios.
- Art. 67°.** - La capacitación consistente en la adquisición de conocimientos y habilidades que son necesarios para el mejor desempeño del cargo o función y puede efectuarse por medio de cursos, seminarios y conferencias, dictados bajo una supervisión adecuada.
- Art. 68°.** - Es obligatorio para todos los trabajadores, su asistencia y participación efectiva en los programas de capacitación elaborados o promovidos por RUAG SRL.

CAPÍTULO XV

DE LA CALIFICACIÓN DE MÉRITOS (RENDIMIENTO LABORAL)

Art. 69°. - RUAG SRL evaluará anualmente la actuación, desempeño y eficiencia de cada trabajador mediante un Sistema de Calificación de Méritos, a fin de determinar las acciones de capacitación y movimiento de Personal.

CAPITULO XVI

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 70°. - Es función de RUAG SRL, velar por la disciplina y el cumplimiento del presente reglamento y de las disposiciones dictadas por la Gerencia General, como una condición necesaria e indispensable para el normal y eficiente desarrollo del trabajo.

Art. 71°. - Un permanente estado de disciplina exige:

- a) El cumplimiento de las órdenes impartidas por quienes tienen competencias para dictarlas.
- b) El respeto mutuo entre todos los trabajadores.
- c) La observancia de la moral, las buenas costumbres y la abstención de incurrir en actos ilícitos.
- d) El fiel cumplimiento de las obligaciones encomendadas a cada trabajador.

Art. 72°. - En salvaguarda de la disciplina, se establece como necesaria e indispensable la aplicación de sanciones a quienes incurran en FALTA, facultad que le corresponde ejercer en tales casos a RUAG SRL

Para la aplicación de las sanciones, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- a) Las sanciones deben basarse en el consejo sano y la recomendación oportuna.
- b) Deben ser adecuadas, justas y objetivas, sin ningún criterio de discriminación. A igual falta, igual sanción, salvo reincidencia.
- c) En la apreciación de la falta, se tendrá en cuenta los antecedentes del trabajador según su récord personal y la gravedad de la falta.

Art. 73°. - Toda sanción será impuesta necesariamente por el Jefe del Área y será autorizada por la Gerencia General, debiendo comunicarse oportunamente al trabajador para su cumplimiento y al área de Recursos Humanos para su registro y control.

- Art. 74°.** - En todo caso de sanción disciplinaria, el jefe respectivo deberá explicar en privado al trabajador las razones que motivaron dicha medida.
- Art. 75°.** - **Sanciones:** Las sanciones pueden ser:
- a) Amonestación verbal
 - b) Amonestación escrita
 - c) Suspensión
 - d) Despido
- Art. 76°.** - **Amonestación verbal:** es la medida correctiva que se aplica cuando la falta es primaria, leve y no reviste gravedad. Esta sanción corre a cargo del jefe inmediato; dos amonestaciones verbales llevan a que al trabajador se le imponga una amonestación escrita.
- Art. 77°.** - **Amonestación escrita:** es la medida correctiva aplicable cuando hay reincidencia en la comisión de faltas primarias o en la comisión de una que revisten relativa gravedad. Es aplicada por la Gerencia General y con indicación escrita de los hechos que la motivan.
- Art. 78°.** - Se consideran como faltas merecedoras de Amonestaciones:
- a) Llegar tarde al centro de trabajo
 - b) Omitir registrar su asistencia
 - c) Ausentarse de su lugar o zona de trabajo, sin la debida autorización.
 - d) Dejar de trabajar o dedicarse a otra actividad no autorizada dentro de las instalaciones de RUAG SRL o fuera de las mismas, en el caso de comisión.
 - e) La descortesía en menor grado con sus jefes o compañeros de trabajo.
 - f) La falta de colaboración cuando es requerida y cuya negativa genera leves consecuencias.
 - g) Otras faltas de similar naturaleza a las enunciadas anteriormente, también darán lugar a amonestaciones.
- Art. 79°.** - **Suspensión:** es la medida correctiva que implica la separación del trabajador sin percepción de remuneración. Será aplicada por la comisión de faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina y puede ser por uno o más días.
- Art. 80°.** - Las Suspensiones serán aplicables por escrito por el jefe de producción o la Gerencia General, previa coordinación con el jefe inmediato informando al área de Recursos Humanos para su respectivo control y registro.
- Art. 81°.** - Las faltas merecedoras de **suspensión** son las siguientes:
- a) Incumplir en todo o en parte las órdenes o disposiciones dictadas por RUAG SRL, así como las disposiciones del presente Reglamento Interno.
 - b) Las tardanzas frecuentes.
 - c) Las inasistencias injustificadas.

- d) La falta de respeto al jefe, compañeros de labores, clientes, usuarios, visitantes o a cualquier persona dentro de las instalaciones de RUAG SRL
- e) Incurrir o realizar actos reñidos contra la disciplina, moral y/o buenas costumbres, así como la realización de actos de hostigamiento sexual en las instalaciones de RUAG SRL
- f) Dormir o evadirse durante la jornada de trabajo
- g) Concurrir al trabajo en estado de ebriedad, o bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
- h) Participar, promover o presenciar juegos de envite en el centro de trabajo
- i) Sustraer la tarjeta de control de asistencia u otro medio de asistencia, sea personal o de terceros, en el caso de sistemas control de asistencia.
- j) Proporcionar a sus superiores y en forma intencional, información falsa sobre el trabajo y/o actividades realizadas.
- k) Realizar actividades de comercio o de propaganda política dentro las instalaciones de RUAG SRL
- l) Manejar equipos y/o maquinaria sin estar expresamente autorizado para ello.
- m) Fumar y/o beber licor dentro de las instalaciones de la empresa.
- n) Utilizar herramientas, equipos y/o maquinarias de RUAG SRL. para labores ajenas al centro de trabajo.
- o) Hacer mal uso de los materiales, equipos y herramientas de RUAG SRL.
- p) Hacer inscripciones injuriosas en agravio de otros compañeros de trabajo o de RUAG SRL.
- q) Distribuir comunicaciones y/o publicaciones de cualquier índole, entre los trabajadores de la empresa, sin contar con la debida autorización.
- r) Negarse sin justificación suficiente y motivada, a trabajar en horas extraordinarias, cuando haya sido previamente coordinado con la empresa y/o aceptado por el propio trabajador.
- s) Ingresar a RUAG SRL portando cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento de datos e imágenes, así como también, cualquier arma.
- t) Utilizar el fotocheck de otro trabajador para cualquier fin (en caso se les proporcione), así como falsificar el fotocheck.

La comisión reiterada de más de dos faltas leves dará lugar a una suspensión. De modo general, las faltas de similar naturaleza también darán lugar de suspensión, pues las que anteceden solo tienen carácter enunciativo.

Art. 82°. - En caso que un trabajador cometa falta grave que se encuentre tipificada en el marco legal vigente y/o en el presente Reglamento, el jefe del área respectiva bajo responsabilidad funcional, deberá disponer que el trabajador involucrado sea puesto a disposición de la Gerencia General con el Informe sustentatorio correspondiente, en la fecha de cometida la falta o de haber tomado conocimiento de ella.

La conducta del trabajador que conlleve a la comisión de una falta grave, será evaluada y de ser el caso, puesta en conocimiento de la Autoridad correspondiente para las acciones respectivas.

- Art. 83°.** - El vínculo laboral concluye por vencimiento del término de contrato, por retiro voluntario del trabajador, por despido dentro de periodo de prueba o por la comisión de falta grave, así como los demás casos que establece la Ley.

CAPÍTULO XVII

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

- Art. 84°.** - Es obligación de todo empleador, prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia (cualquiera sea la forma jurídica de esta relación); así como, cuando se presenten entre personas con prescindencia de jerarquía, estamento, grado, cargo, función, nivel remunerativo o análogo.

El ámbito de aplicación comprende a las situaciones de hostigamiento sexual producidas en el marco de una relación laboral, educativa o formativa, pública o privada, militar o policial, o a cualquier otro tipo de relación de sujeción, sin importar el régimen contractual, fórmula legal o lugar de ocurrencia de los hechos.

La empresa y los colaboradores deben mantener y construir relaciones basadas en respeto. En ese sentido, la empresa se obliga a:

- a) Capacitar a los colaboradores sobre las normas y políticas contra el Hostigamiento sexual.
- b) Reparar los perjuicios laborales ocasionados al hostigado y adoptar las medidas necesarias para que cesen las represalias ejercidas por el hostigador.
- c) Informar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los casos de hostigamiento sexual, el resultado de las investigaciones efectuadas, y de ser el caso sobre las sanciones impuestos, dentro de los 30 días calendario siguiente contados desde la fecha de la resolución final del procedimiento.
- d) A promover y establecer medidas de difusión, prevención y sanción del hostigamiento sexual.
- e) Comunicar a todo el personal y aquellos que se incorporen, sobre la existencia de una política de prevención y sanción del hostigamiento sexual, brindando información completa, asequible y comprensible.
- f) Realizar campañas de detección, prevención y difusión de hostigamiento sexual dentro de la institución.
- g) Colocar en lugares visibles la información sobre el procedimiento para denunciar y sancionar el hostigamiento sexual.

- h) Realizar talleres de capacitación que promuevan la toma de conciencia y cambio en los patrones de conducta para la no aceptación del hostigamiento sexual.

Art. 85°. La persona responsable de llevar a cabo las investigaciones es la Jefatura de Recursos Humanos, en caso fuese necesario, la realizará la Gerencia General. En todo caso, se manejará con confidencialidad máxima y el anonimato del hostigado, si así lo requiere.

El procedimiento y plazos son los establecidos en la ley vigente y en la Política Interna de RUAG SRL.

Art. 86°. **El procedimiento que deberá seguir el colaborador en caso fuese víctima de hostigamiento sexual será el siguiente:**

- a) El colaborador víctima de hostigamiento sexual podrá presentar la queja ante el Área de RRHH. Si la queja involucrase al Área de RRHH, la queja se debe interponer ante la Gerencia General.
- b) La Gerencia de RRHH correrá traslado inmediatamente de la queja al quejado dentro del tercer (3) día útil de presentada.
- c) El quejado cuenta con cinco (5) días útiles para presentar sus descargos, adjuntando las pruebas que considere oportunas.
- d) Se presentarán pruebas hasta antes que se emita la Resolución Final.
- e) El Área de RRHH correrá traslado de la contestación al quejoso y deberá poner en conocimiento de ambas partes de todos los documentos que se presenten.
- f) El Área de RRHH cuenta con diez (10) días útiles para emitir una Resolución motivada que ponga fin al procedimiento interno.
- g) El Área de RRHH podrá imponer medidas cautelares durante el tiempo que dure el procedimiento, las que incluyen medidas de protección para la víctima.
- h) En caso se determina la existencia del acto de hostigamiento sexual cometido por un colaborador de la empresa, las sanciones aplicables dependerán de la gravedad de la infracción o infracciones cometidas, debiéndose tener en cuenta que pueden ser: amonestación, suspensión o despido.
- i) En caso se determine la existencia del acto de hostigamiento sexual cometido por el empleador, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado, director o accionista, el hostigado podrá optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el vínculo laboral.
- j) Cuando la queja de hostigamiento sexual es declarada infundada por resolución firme, la persona a quien se le imputan los hechos en la queja o demanda, tiene expedito su derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes dentro de las cuales deberá probarse el dolo, nexos causal y daño establecidos en el código civil. En este caso, el supuesto hostigado denunciante queda obligado a pagar la indemnización que fije el juez respectivo.

- k) El empleador, por el mérito de sentencia firme que declare infundada la queja o demanda de hostigamiento, puede resolver injustificadamente el contrato de trabajo con el colaborador que interpuso la queja, siempre y cuando quede debidamente acreditado el dolo o culpa inexcusable de la persona que interpuso la falta queja.

Art. 87.- Procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual

Conforme lo establece el Decreto Supremo N° 014-2019-MIMP, se aprueba el reglamento de la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el cual dispone entre otros, que en caso que el/la hostigador/a sea el/la empleador/a, personal de dirección, personal de confianza, titular, asociado/a, director/a o accionista, la víctima puede optar entre accionar el cese de la hostilidad o el pago de la indemnización, dando por terminado el contrato de trabajo, conforme al artículo 35 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR (LPCL).

En este último supuesto, no es exigible la comunicación al/la empleador/a por cese de hostilidad señalado en el artículo 30 de la misma norma. El empleo de los mecanismos señalados no excluye la posibilidad de que la víctima demande directamente los daños y perjuicios sufridos producto del hostigamiento sexual o solicite la actuación de la Autoridad Inspectora de Trabajo competente.

- Independientemente de la categoría o cargo del/la hostigador/a, si el empleador/a o autoridad competente omite iniciar la investigación del caso o adoptar las medidas de protección y sanción correspondientes, la víctima también puede optar por los mecanismos señalados en el primer párrafo del presente artículo.
- En caso que se demande judicialmente el cese de hostilidad o pago de indemnización por despido arbitrario, el plazo de caducidad es de treinta (30) días calendario de producido el último acto de hostigamiento.
- El cómputo del plazo inicia a partir del día siguiente de producido el último acto de hostigamiento o indicio del mismo, salvo que se haya iniciado el procedimiento interno de investigación y sanción, en cuyo caso el plazo se computa a partir del día siguiente de emitida la resolución que pone fin al procedimiento o, en su defecto, desde la fecha en la que esta debió ser emitida.

Art. 88.-

Inicio del procedimiento:

El procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual se inicia a pedido de parte, sea la persona hostigada o un tercero, o de oficio, bajo responsabilidad, cuando RUAG SRL. conoce por cualquier medio los hechos que presuntamente constituyen hostigamiento sexual.

La queja o denuncia puede ser presentada de forma verbal o escrita, presencial o electrónica ante Jefatura de Recursos Humanos. Al momento de la denuncia, se procede a dar lectura al “Acta de derechos de la persona denunciante”, si se trata de la víctima, en la cual constan los derechos que le asisten.

Esta acta debe ser firmada por la persona denunciante, si se trata de la víctima, para hacer constar que ha sido debidamente informada de los derechos que la asisten en el marco del procedimiento, utilizando formatos físicos como virtuales.

En caso que el/la presunto/a hostigador/a sea titular de la Jefatura que recibe la queja o denuncia, esta se interpone ante el inmediato superior del/de la presunto/a hostigador/a o quien haga sus veces (Gerencia General).

El/la presunto/a hostigador/a debe abstenerse de participar en la investigación.

Los/as miembros de los órganos encargados de investigar y sancionar el hostigamiento sexual, así como cualquier otro miembro de RUAG SRL. en la cual se ha formulado la denuncia o queja, deben comunicarse con la presunta víctima solo a través de los canales formalmente establecidos para ello.

Toda actuación del procedimiento debe ser documentada por escrito u otro medio al que las partes puedan tener acceso.

RUAG SRL. Debe guardar la debida reserva de la identidad del/de la presunto/a hostigado/a y del/de la quejoso/a o denunciante frente a personas ajenas al procedimiento. El nombre de los/as testigos debe mantenerse en reserva, si estos así lo solicitan.

Art. 89.-

Medidas de protección: El Área de Recursos Humanos dicta y ejecuta las medidas de protección que correspondan y que considere idóneas para proteger a la presunta víctima, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados desde que se interpuso la queja o denuncia.

La medida de protección “suspensión temporal del/de la presunto/a hostigador/a.”, se configura como una suspensión imperfecta. En este caso la remuneración otorgada durante el periodo de suspensión podrá ser descontada si se configura la falta.

El/la empleador/a debe otorgar las facilidades para que los/las trabajadores/as quejosos/as o denunciante/as puedan asistir a centros de salud, denunciar y/o llevar a cabo cualquier otro acto derivado del hostigamiento sexual.

En ningún caso se considera una medida de protección válida ofrecer a la víctima tomar vacaciones si la misma no lo ha solicitado.

Art. 90.- Comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo:

El/la empleador/a comunica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que ha recibido una queja o denuncia, o ha iniciado de oficio una investigación por hostigamiento sexual, y le informa acerca de las medidas de protección otorgadas a la presunta víctima, en un plazo no mayor a seis (6) días hábiles de recibida.

Art. 91.- Comunicación al Comité: En un plazo no mayor a un (1) día hábil de recibida la queja o denuncia, el Área de Recursos Humanos o la que haga sus veces, corre traslado al Comité de intervención frente al Hostigamiento Sexual para el inicio de la investigación.

Art. 92.- Informe del Comité: En un plazo no mayor a quince (15) días calendario de recibida la queja o denuncia, el Comité emite un informe. Dentro de dicho plazo el Comité otorga a el/la quejado/a o denunciado/a un plazo de 3 días útiles para formular sus descargos, El informe debe ser puesto en conocimiento del órgano de sanción en un plazo máximo de un (1) día hábil.

Art. 93.- Sanción y otras medidas adicionales: El área de Recursos Humanos o quien haga sus veces emite una decisión en un plazo no mayor a diez (10) días calendario de recibido el informe. Dentro de dicho plazo, El área de Recursos Humanos o quien haga sus veces traslada el informe del Comité a el/la quejado/a o denunciado/a y a el/la presunto/a hostigado/a y les otorga un plazo para que de considerarlo pertinente presenten sus alegatos. Dicha decisión contiene, de ser el caso, la sanción a aplicar, así como otras medidas para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual.

Esta decisión es informada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a su emisión.

El/la empleador/a no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al hostigador/a, ni considerar la medida de protección impuesta previamente como una forma de sanción.

CAPÍTULO XVIII

POLÍTICA DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO

- Art. 94°.** La empresa reconoce que su futuro depende de la salud física y mental de sus trabajadores. El uso y comercialización de drogas afecta la imagen de la empresa. La posesión, uso y venta de drogas ilegales y el consumo de bebidas alcohólicas durante horas de trabajo, está estrictamente prohibido.
- Art. 95°.** Cualquier empleado bajo la influencia del alcohol o drogas que no demuestre juicio alguno, desempeño o seguridad a los empleados u otros dentro de la propiedad de la empresa, durante horas de trabajo, será sancionado conforme el presente reglamento.
- Art. 96°.** Todo empleado está en la obligación de notificar a la compañía el uso de medicación que pueda afectar su desempeño y comportamiento.
- Art. 97°.** La compañía podría conducir un examen de droga y alcohol post accidente a los empleados que se encuentren involucrados en accidentes dentro de horas de trabajo, o que tengan problemas con el desempeño laboral. La compañía se hará responsable de los costos del examen de drogas y alcohol si es necesario.
- Art. 98°.** Un resultado positivo post accidente de drogas y/o alcohol dará como consecuencia la terminación de la relación laboral. El rehusar tomar esta prueba, será considerado como resultado positivo.

CAPÍTULO XIX

DE LAS RECLAMACIONES LABORALES

- Art. 99°.** - Los trabajadores podrán presentar las reclamaciones que consideren pertinentes por intermedio del Jefe de Área, al Área de Recursos Humanos o a la Gerencia General, las mismas que se atenderán y resolverán conformes a las Políticas de la empresa y disposiciones legales vigentes.
- Art. 100°.** - Toda reclamación laboral debe ser planteada siguiendo las instancias que a continuación se indican:
- a) Jefe de Área
 - b) Jefe Recursos Humanos.
 - c) Gerente General

El jefe del de Área está facultado para conocer y resolver los problemas del personal; y en caso de infracción de este Reglamento o de las Políticas de la Empresa y/o Normas Legales, podrá amonestar, suspender e incluso llegar al despido, en este último caso deberá coordinar previamente con la Gerencia General y Recursos Humanos.

Art. 101°. - Todos los casos, no comprendidos específicamente en este Reglamento, se regirán por las disposiciones que al efecto dicte la empresa en el legítimo ejercicio de sus derechos y dentro del margen de facultades que le asigna el ordenamiento legal vigente.

CAPÍTULO XX

NORMAS SOBRE MEDIDAS FRENTE AL VIH Y SIDA EN EL CENTRO DE TRABAJO

Derechos de los Trabajadores

Art. 102°. - Los trabajadores gozarán de los siguientes derechos:

- a) A ser tratado con dignidad, justicia y respeto por sus superiores y compañeros de trabajo. Ningún trabajador podrá ser objeto de acto de discriminación por motivo de raza, sexo, edad, salud y otros.

Se establece que no constituye un requisito, ni condición para la permanencia en el puesto de trabajo, la realización de la prueba de VIH – SIDA, ni la exhibición de su resultado. La empresa no condiciona la permanencia en un puesto de trabajo a los resultados de las pruebas de VIH – SIDA que por propia voluntad y libre decisión de los trabajadores les sean practicadas por una entidad médica idónea.

- b) En ninguna circunstancia, constituirá un requisito para el ingreso o permanencia en el puesto de trabajo, la realización de la prueba de VIH –SIDA, ni la exhibición de su resultado. No se condiciona para el ingreso a un puesto de trabajo, la presentación de resultados ni la toma de pruebas de VIH –SIDA.

La prueba de VIH – SIDA y la exhibición de los resultados de las mismas que sean convenidas por la Empresa y el trabajador se realizarán cautelando el derecho a la confidencialidad e intimidad y tendrán por finalidad adoptar las medidas que garanticen su asistencia y apoyo.

Art. 103°.- Los trabajadores que laboran en RUAG SRL no deberán realizar ningún tipo de acto discriminatorio, dentro o fuera de las instalaciones de la empresa, en contra de otro trabajador debido a que éste sea portador del virus de VIH –SIDA.

Los actos de discriminación basados en los motivos antes señalados, serán sancionados de acuerdo a su gravedad y según la legislación laboral vigente.

Procedimiento Interno para la Prevención y Sanción de Actos Discriminatorios de Colaboradores Real o Supuestamente VIH-Positivos

Art. 104°.- RUAG SRL consciente de la importancia que representa el VIH - SIDA y su impacto en el centro de trabajo, apoya la lucha contra esta epidemia y de esta manera busca a contribuir a reducir el impacto de la enfermedad.

Por ello, de conformidad con lo establecido por la Resolución Ministerial N° 376-2008-TR, pone en conocimiento a todos sus trabajadores, el presente documento que contiene el Procedimiento Interno para la Prevención y Sanción de Actos Discriminatorios de VIH - Positivos. En consecuencia, todos los trabajadores deberán revisarlo y utilizarlo, cuando corresponda, con la máxima seriedad y responsabilidad.

Finalidad

Art. 105°.- El objetivo de este procedimiento consiste en determinar la existencia o configuración de actos discriminatorios y la responsabilidad correspondiente, garantizando una investigación reservada, confidencial, imparcial, eficaz y rápida, que permita sancionar al discriminador y proteger al discriminado, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, adecuadas y armoniosas condiciones de trabajo, así como el respeto a la dignidad de los trabajadores de VIH positivos.

Principios

Art. 106°.- El Procedimiento se rige por los siguientes principios:

- a) **Reconocimiento del problema del VIH/SIDA:** La empresa considera que el VIH –SIDA en el ámbito laboral debe ser tratado como cualquier otra enfermedad grave o condición en el lugar de trabajo. Este reconocimiento se hace, no sólo porque afecta a la mano de obra, sino también porque el lugar de trabajo, siendo parte de la comunidad local, tiene un papel que desempeñar en la lucha general contra la propagación y los efectos de la epidemia.
- b) **Igualdad y No discriminación:** En el espíritu del trabajo decente y el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las personas infectadas o afectadas por el VIH - SIDA, no debe haber

discriminación contra los colaboradores por la base real o percibida de VIH - SIDA. La discriminación y la estigmatización de las personas que viven con el VIH/SIDA obstaculiza los esfuerzos de la Empresa encaminados a promover la prevención del VIH - SIDA.

- c) **Dignidad y Defensa de la Persona.** - La persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Los actos discriminatorios dañan la dignidad de la persona, por lo que toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad.
- d) **Privacidad y Confidencialidad.** - Todo trabajador goza de protección frente a las pruebas forzadas de VIH – SIDA, asimismo tiene derecho a la privacidad y confidencialidad respecto a su estado serológico; por tal motivo el Procedimiento será reservado y confidencial.
- e) **Un ambiente de trabajo Saludable.** - Toda persona tiene el derecho de ejercer sus actividades en un ambiente sano y seguro dentro de su entorno laboral, de tal forma que se preserve su salud física y mental estimulando su desarrollo y desempeño profesional. Los actos de discriminación son contrarios a este principio.
- f) **El dialogo social.** - La cabal aplicación de una política y un programa contra el VIH-SIDA requiere la colaboración y la confianza mutua entre los empleadores, los trabajadores y su representante, así como del gobierno cuando corresponda, con la participación activa de los trabajadores infectados con el VIH - SIDA y afectados por la epidemia.
- g) **Prevención.** - Es posible prevenir la infección por el VIH. Esta prevención en todos los medios, puede conseguirse con diversas estrategias que se amolden debidamente a las condiciones nacionales y que respeten las características culturales.
La prevención puede mejorarse con cambios de comportamiento, la difusión de conocimientos, el tratamiento y la instauración de un ambiente libre de discriminación.
- h) **Asistencia y apoyo.** - En el mundo del trabajo, la actitud ante el VIH-SIDA debería inspirarse en la solidaridad y la prestación de asistencia y apoyo. Todos los trabajadores incluidos los infectados por el VIH, tienen derecho a unos servicios médicos asequibles.

Bienes Jurídicos Protegidos

Art. 107°. - El Procedimiento está orientado a proteger los bienes jurídicos como son la dignidad de la persona, su derecho a la igualdad y no discriminación; el derecho a la privacidad de la persona que implica la confidencialidad del Procedimiento; el derecho al trabajo, así como el derecho a un ambiente saludable.

Ámbito de Aplicación

Art. 108°. - El presente Procedimiento es de obligatorio cumplimiento, por todos los trabajadores, personal de dirección, confianza y accionistas de la Empresa.

De igual forma alcanza a las personas que hubiesen celebrado convenios de prácticas pre-profesionales, convenios de capacitación laboral juvenil, contratos de aprendizaje con la Empresa y en general a todas las modalidades formativas laborales.

Actos Discriminatorios

Art. 109°. - RUAG SRL no discrimina o tolera la discriminación contra los trabajadores de VIH positivos. En ese sentido, se considerarán como actos discriminatorios, entre otros, los siguientes:

- a) El despido, únicamente sobre la base de la infección por el VIH - SIDA.
- b) El sometimiento de los trabajadores a pruebas de detección del VIH –SIDA o la exhibición de sus resultados como requisito previo para la continuación del vínculo laboral, para la mejora de las condiciones laborales o la promoción en el trabajo.
- c) Cualquiera de los siguientes hechos que tengan como base u origen la infección de VIH –SIDA se consideran discriminatorios:
 - La falta de pago de cualquier tipo de remuneración en la oportunidad correspondiente;
 - La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría;
 - El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que preste habitualmente servicios;
 - La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador;
 - El acto de violencia o falta grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia.
- d) La difusión por parte de la empresa o de un compañero de trabajo de la información que haya podido proporcionar voluntariamente un trabajador con VIH respecto a su estado de salud.
- e) En general, los actos contra la integridad física y moral y todos aquellos actos que afecten la dignidad del trabajador.

Obligaciones de RUAG SRL sobre el VIH-SIDA

Art. 110°. - La Empresa mantendrá condiciones de respeto entre los trabajadores, en ese sentido, promueve y establece medidas de prevención y sanción de actos discriminatorios de trabajadores real o supuestamente de VIH – Positivos.

Asimismo, se encuentra comprometida a lo siguiente:

- a) Implementar programas anuales de educación para informar a los colaboradores sobre el VIH y SIDA, que les permitan protegerse y proteger a otros contra la infección por el VIH.
- b) Remediar los perjuicios laborales que se puedan ocasionar al discriminado y adoptar las medidas necesarias para que cesen las posibles represalias ejercidas por el discriminador
- c) Ejecutar el Procedimiento, conforme a los principios de privacidad y confidencialidad y respetando las reglas del debido proceso.
- d) Asesorar y apoyar con los trámites de licencia por enfermedad ante ESSALUD, y pensión de invalidez ante la ONP o la AFP, al trabajador que lo requiera. De extinguirse la relación laboral se procederá de acuerdo a la legislación laboral vigente, respetando el derecho a todas las prestaciones.

Discriminación por parte del Empleador.

Art. 111°. - Si el discriminador es el empleador (personal de dirección, director o accionista de la Empresa que actúen en representación de la misma) y dependiendo del tipo de acto de hostilidad, el supuesto discriminado puede optar entre proceder a iniciar demanda por nulidad de despido o proceder conforme lo establece el artículo 35° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

En este último supuesto, se podrá accionar el cese de la hostilidad o el pago de una indemnización dando por terminado su contrato de trabajo. En este último caso el acto discriminatorio será considerado como acto de hostilidad equiparable al despido, conforme al artículo 30° del Decreto Supremo N.º 003-97-TR.

Procedimiento de Investigación y Sanción de Actos Discriminatorios

Art. 112°. - En caso el acto discriminatorio no sea cometido por el empleador, el trabajador supuestamente discriminado podrá iniciar el siguiente procedimiento:

El Procedimiento tendrá las siguientes etapas y plazos:

- a) **Interposición de la Queja:** Los reclamos pueden ser presentados de forma verbal o escrita ante el Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos.
Si la queja fuera en contra del Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos, el discriminado deberá interponerla ante la autoridad inmediata de mayor jerarquía, es decir, ante el Gerente General.
Si la queja recayera sobre la autoridad de mayor jerarquía, que es el Gerente General, el Procedimiento interno no resultará aplicable por lo que el quejoso podrá ejercer, dependiendo del tipo de acto discriminatorio, ante la autoridad competente (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).

Plazo de Caducidad. - El plazo para presentar la queja es de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de producido el último acto de discriminación o indicio del mismo.

- b) **Traslado de la Queja:** El Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía (Gerencia General), deberá correr traslado de la queja al quejado dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde que ésta es presentada.
- c) **Absolución de la Queja:** El quejado cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar su escrito de descargo, que contendrá la exposición ordenada de los hechos, adjuntando las pruebas que considere oportunas para desvirtuar los cargos. Las pruebas que podrán acompañarse son las que se señalan en el numeral g) y pueden presentarse hasta antes que se emita el pronunciamiento.
- d) **Traslado de la absolución:** El Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía (Gerencia General), deberá correr traslado de la contestación al quejoso dentro del plazo de tres (3) días hábiles desde que recibe la contestación. Asimismo, se deberá poner a conocimiento de ambas partes, todos los documentos que se presenten.
- e) **Investigación:** El Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía (Gerencia General) cuenta con diez (10) días hábiles para realizar las investigaciones que considere necesarias a fin de determinar la configuración de un acto discriminatorio.
- f) **Resolución:** Una vez finalizadas las investigaciones, el Jefe de Área o el Jefe de Recursos Humanos o la autoridad de mayor jerarquía (Gerencia General) cuenta con cinco (5) días hábiles para emitir una Resolución motivada que ponga fin al Procedimiento.

La Resolución que declara fundada o infundada la queja pone fin al Procedimiento. En caso se determine la existencia del acto discriminatorio, la sanción aplicable dependerá de la gravedad y se aplicará de acuerdo a los establecido en el Reglamento Interno de la Empresa y la legislación laboral vigente.

- g) **Prueba del acto discriminatorio:** De conformidad con el Principio de Presunción de Inocencia recogido en el inciso e) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, corresponde al quejoso presentar con su queja la prueba necesaria que cree duda razonable a su favor para que sea admitida a trámite.

Las pruebas que podrán presentarse son entre otras:

- ✓ Declaración de testigos.
- ✓ Documentos públicos o privados.

- ✓ Grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto telefónicos, fotografías, objetos, cintas de grabación, entre otros.
- ✓ Pericias psicológicas, psiquiátricas, grafo técnicas, análisis biológicos, químicos, entre otros.
- ✓ Cualquier otro medio probatorio idóneo.

Las partes podrán presentar todas las pruebas que estimen convenientes, las mismas que se actuarán, incluso, se podrá realizar una confrontación entre las partes, siempre que sea solicitada por el quejoso. Deberá tenerse en cuenta la intangibilidad del contenido de los medios probatorios e incidentes que formarán parte de la documentación relativa a la investigación, tramitación y resolución, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones o entrelineados, ni agregados. Finalmente, en el procedimiento se deberá evaluar todos los medios probatorios y los indicios existentes que coadyuven a determinar la comisión de los actos denunciados.

- h) **Medidas provisionales:** Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final y la protección a la víctima de discriminación, se podrá solicitar y/o dictar medidas provisionales. Estas medidas podrán ser:
- Rotación del quejoso o del quejado, sin que esto implique la comisión de actos de Hostilidad.
 - Suspensión del quejado, sin goce de haber.
- i) **Criterio para evaluar la configuración de la discriminación:** En la determinación de la configuración de actos de discriminación se deberá emplear los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, efectuando el examen de los hechos tomando en cuenta las cualidades del quejoso, trayectoria laboral, nivel de carrera, o situación jerárquica del quejado.
- j) **Sanciones:** En caso se determine el acto discriminatorio, las sanciones aplicables dependerán de la gravedad. La gravedad será evaluada según el nivel de afectación psicológica y sus consecuencias en la labor del trabajador agraviado, el carácter sistemático de la conducta o si da por resultado un ambiente hostil o que afecte la calidad de vida de la persona. Los tipos de sanciones a imponerse podrán ser:
- Amonestación verbal o escrita,
 - Suspensión,
 - Despido, siempre y cuando se encuentre acorde con la legislación laboral vigente.

Constituye agravante la concurrencia de dos o más actos discriminatorios.

Las resoluciones de sanción constarán en el legajo personal de quien cometa el acto.

- k) **Falsa queja:** En caso que la resolución que pone fin al Procedimiento declare infundada la queja por actos discriminatorios, el perjudicado por ella se encontrará facultado a interponer las acciones legales que considere pertinentes.

CAPÍTULO XXI

NORMAS SOBRE MEDIDAS FRENTE A LA TUBERCULOSIS

Art. 113°. RUAG SRL, reconoce que la salud es una condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; así lo dispone la Ley N.º 26842, Ley General de Salud.

- a) Al respecto se dictó la Ley N.º 30287, Ley de Prevención y Control de la tuberculosis en el Perú y su reglamento el Decreto Supremo N.º 021-2016- SA., las cuales tienen por finalidad garantizar, los derechos y deberes fundamentales de las personas afectadas por tuberculosis y establece los mecanismos y procedimientos referidos a la coordinación entre el sector público y privado vinculados a la prevención y control de la tuberculosis.
- b) RUAG SRL declara y establece que cumple con todas las exigencias, directivas, procedimientos, entre otros, señalados en la normatividad en mención, estando capacitados y preparados para afrontar los temas de salud (atención integral) de sus trabajadores en caso sufran de dicha enfermedad infectocontagiosa.

CAPÍTULO XXII

NORMAS TENDIENTES AL FOMENTO Y ARMONIA ENTRE TRABAJADORES Y EMPLEADOR

Art. 114°. Toda sanción podrá ser apelada por el trabajador, mediante el procedimiento de reclamaciones internas previsto por el presente reglamento.

Corresponde a la Gerencia General, Jefe de Áreas y al Departamento de Recursos Humanos. lo concerniente a la supervisión, administración y buena marcha de las relaciones laborales.

Art. 115°. Todo requerimiento y/o medida disciplinaria constará en el archivo personal del trabajador. Transcurrido un año sin que el trabajador haya incurrido en falta similar, será borrada.

Art. 116°. Las reclamaciones laborales en el interior del centro de trabajo, siempre serán individuales y personales. Toda reclamación en el interior del centro de trabajo, a excepción de las establecidas, previstas y normadas expresamente por ley, se somete al siguiente procedimiento:

- a. La reclamación será planteada, en un término perentorio de 24 horas de sucedido el hecho, por el interesado ante su superior inmediato; quien tratará de resolver el caso con armonía, equidad, criterio de conciencia, justicia, discrecionalidad, proporcionalidad y buena voluntad, dentro de los siguientes tres días hábiles.
- b. La decisión del superior será puesta en conocimiento al Departamento de Recursos Humanos. como dependencia encargada de las relaciones laborales, con conocimiento del interesado.
- c. Si la decisión no fuera satisfactoria para el trabajador, éste podrá recurrir en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día en que toma conocimiento de dicha decisión, al Administrador General, según el caso, cuyo pronunciamiento tendrá carácter definitivo.

Debe entenderse que la no observancia de los plazos fijados en el presente procedimiento, implicará tácita aceptación de la medida.

Art. 117°. Ningún tipo de reclamación justifica el abandono de la labor y/o puesto de trabajo por los trabajadores, debiendo ser atendidas dichas reclamaciones fuera de las horas de trabajo, salvo casos urgentes y con el previo permiso expreso del superior.

Art. 118°. Los trabajadores podrán acudir a la autoridad competente, en observancia de los procedimientos laborales vigentes.

CAPÍTULO XXIII

FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL

Art. 119°. La relación laboral del trabajador finaliza por los siguientes motivos:

- a. Renuncia
- b. Despido
- c. Mutuo acuerdo
- d. Vencimiento del plazo del contrato sujeto a modalidad (plazo determinado)
- e. Fallecimiento del trabajador
- f. Otras causas determinadas por ley.

Art. 120°. Concluido el vínculo laboral, los beneficios sociales serán liquidados y pagados directamente al trabajador. Si el trabajador se negara a cobrar los beneficios sociales que le pudieran corresponder, estos podrán ser consignados de acuerdo con los dispositivos legales vigentes.

Art. 121°. Renuncia

Los trabajadores que renuncien al empleo, deberán hacer conocer su decisión con una anticipación no menor de treinta (30) días naturales y mediante carta simple que remitirán a la empresa.

Art. 122°. Exoneración del Plazo de Ley

El trabajador podrá solicitar la exoneración total o parcial de retirarse del trabajo antes del plazo previsto por Ley, **quedando la empresa en potestad de aceptarla en forma parcial o total**. La solicitud se entenderá aceptada, si no es rechazada por escrito dentro del plazo previsto por ley.

CAPÍTULO XXIII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 123°. - Cualquier disposición contraria anterior a la fecha de la presentación a la autoridad de trabajo de este Reglamento Interno de Trabajo queda nula y sin efecto

Art. 124°. - RUAG SRL se reserva el derecho de ampliar y/o modificar el presente Reglamento, si se produjera cambios Legislativos o en la estructura de la organización administrativa de la Empresa o se reformase sustancialmente los sistemas de trabajo que no sean adaptables a las disposiciones que contiene el presente Reglamento.

Art. 125°. - El presente Reglamento será entregado a cada trabajador bajo cargo, debiendo obligatoriamente firmar la constancia de recepción del mismo con el fin de que conozcan sus deberes, derechos y comprometerse a su observancia.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
SUB DIRECCIÓN DE REGISTROS GENERALES

LIMA, 11 FEB. 2022

EXP. N° 13939-2022 REG. N° 113

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

APROBACIÓN AUTOMÁTICA
D.S. N°039-91-TR



Firmado digitalmente por:
RUIZ ROJAS DE CORDERO
Vilma Fanny FAU 20131023414
soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 11/02/2022 11:35:44-0500

